

0092191-02.2009.8.26.0050

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas

Magistrado: Fernando Augusto Andrade Conceição

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 14ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 25/11/2022

... da Lei Antitóxicos - Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas

Documento de Origem:

Termo Circunstanciado - 900202/2009 - 77º Distrito Policial - Santa Cecília

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Camila Oliveira da Silva

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Fernando Augusto Andrade Conceição

Vistos.

Camila Oliveira da Silva, qualificada nos autos, foi ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

14ª Vara Criminal

Av. Dr. Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

0092191-02.2009.8.26.0050 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

0092191-02.2009.8.26.0050

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas

Documento de Origem:

Termo Circunstanciado - 900202/2009 - 77º Distrito Policial - Santa Cecília

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Camila Oliveira da Silva

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Fernando Augusto Andrade Conceição

Vistos.

Camila Oliveira da Silva, qualificada nos autos, foi denunciada como incurso nas penas do artigo 28, da Lei 11.343/06, porque no dia 12/novembro/2009, por volta das 09h30, na Alameda Dino Bueno, trazia consigo, ilegalmente, para uso próprio, 0,3 g de cocaína, na forma de 4 pedras de crack, substância que determina dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

A denúncia (fls. 01/02) veio acompanhada do inquérito policial e foi recebida em 08/novembro/2010 (fl. 56).

Houve suspensão do curso do processo e do prazo prescricional aos 14/outubro/2014 (fl. 92), nos termos do artigo 366, do Código de Processo Penal.

Não há notícia se a acusada estava cumprindo pena no exterior.

É o relatório.

Decido.

Imperioso o reconhecimento da prescrição, causa de extinção da punibilidade.

A pena para o delito previsto no artigo 28, da Lei de Drogas, presumivelmente praticado pela acusada, prescreve em 02 (dois) anos, nos termos do artigo 30, da Lei 11.343/06.

Desta feita, considerando o tempo transcorrido do recebimento da denúncia (08/novembro/2010) até a suspensão do curso do processo e do prazo prescricional (14/outubro/2014), considerando-se que o prazo da suspensão foi de 14/outubro/2014 até 14/outubro/2016, somando-se o prazo final da suspensão até a presente data, já transcorreram mais de 08 (oito) anos.

Decisão.

Ante o exposto, julgo EXTINTA A PUNIBILIDADE de Camila Oliveira da Silva, na forma do artigo 30, da Lei 11.343/06, c.c. artigo 107, inciso IV, do Código Penal, bem como artigo 61 do Código de Processo Penal.

Drogas apreendidas: determino a incineração.

Ultimadas as providências, realizada a atualização do histórico de partes, encerradas todas as pendências e feitas as comunicações de praxe, inclusive encaminhando-se os ofícios via e mail, comprovando-se, arquivem-se os autos, inserindo-se na movimentação - Cód. 61615- Arquivado Definitivamente.

P. I.C.

São Paulo, 24 de novembro de 2022.

Fernando Augusto Andrade Conceição

Juiz de Direito

(Documento assinado digitalmente, nos termos da Lei nº 11.419/06)

(Impressão à margem direita)